



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/109/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני

חב' עוז חברה להשקעות בע"מ	המבקשת
באמצעות ב"כ: עו"ד בן דוד-עמית יפעת דרך בן גוריון דוד 2, רמת גן טל': 035755350 פקס: 035755351	
	נגד
חב' מינימרקט אבו מאהר חסונה ובניו בע"מ ע"י זוהר חסונה	1 המשיבות
באמצעות ב"כ: עו"ד חסונה חמאד היצירה 21, רמלה טל': 0533343007, עו"ד מיארה עמיר הארבעה 28, תל אביב - יפו טל': 035289006 פקס: 035289007	
חב' ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	2
באמצעות ב"כ: עו"ד סמורזיק הילה מצדה 7, בני ברק טל': 0509346390 פקס: 0733202021	
ברכת חי ניהול נכסים בע"מ באמצעות ב"כ: עו"ד שנהב תמיר מצדה 7, בני ברק טל': 0545588983	3

החלטה

לפניי בקשה לעיכוב הליכים מחמת הליך תלוי ועומד שהוגש לבית משפט המחוזי לביטול התקנון המוסכם של הבית המשותף.

העובדות הצריכות לעניין

1. ענייננו בבית המשותף הידוע כגוש 5953 חלקה 10 המצוי ברחוב הולצברג שמחה 16 רמלה (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מורכב מדירות מגורים ומנכסים מסחריים. לבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/109/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף נרשם תקנון מוסכם ביום 16.1.17 (להלן: "התקנון" ו/או "התקנון המוסכם"). המבקשת (להלן: "עוז") רשומה במסמכי רישום המקרקעין כבעלת הזכויות בנכס הידוע כחלקת משנה 15 בבית המשותף (ביום 15.9.2010 חתמה על הסכם לרכישת חלקת משנה 15 מחברת רנסנס). יצוין כי על הנכס נרשמה ביום 24.5.2022 הערת אזהרה לטובת המשיבה 3 (להלן: "ברכת חי"). המשיבה 2 (להלן: "ויקטורי") שוכרת את הנכס הידוע כחלקת משנה 15 מכוח הסכם שכירות שנחתם בינה לבין ברכת חי ביום 14.2.2022 ומפעילה בו סופרמרקט החל מיום 28.11.2022. המשיבה 1 היא בעלת הזכויות בנכסים הידועים כחלקות משנה 2 ו-14 בבית המשותף כאשר בחלקת משנה 2 מפעילה המבקשת מינימרקט בו נמכרים בעיקר מוצרי מזון (להלן: "חסונה").

2. ביום 4.1.23 הגישה חסונה תביעה שעניינה במתן צו מניעה קבוע שיורה לעוז ולויקטורי להימנע מלעשות שימוש בחלקת משנה 15 לסופרמרקט זאת כיוון ששימוש זה נוגד את הקבוע בתקנון המוסכם המייעד נכס זה למסעדה.

הבקשה לעיכוב הליכים

3. ביום 14.2.23 הגישה עוז בקשה לעיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד במסגרתה טענה כי קיומו של התקנון, ניסוח התקנון ורישומו נעשו ללא ידיעתה שנים לאחר רכישת הזכויות על ידה באופן שיש בו כדי לרמוס ולרוקן מתוכן כליל את זכויותיה הקנייניות בנכס. לפיכך הגישה עוז ביום 17.1.23 תביעה לבית המשפט המחוזי במסגרתה דרשה לבטל את התקנון ולקבוע כי התקנון נרשם בניגוד לדין ולכן נעדר הוא כל תוקף משפטי. עוד צוין כי במסגרת ההליך שהוגש לבית המשפט המחוזי אף תלויה ועומדת בקשה לעיכוב ההליכים בפני מותב זה. נטען כי כעת קיימים שני הליכים בשתי ערכאות שונות הדנים באותן הפלוגתאות. לפיכך דרשה עוז לעכב את ההליכים בתביעה שבפניי עד להכרעה בתביעה שהוגשה בבית המשפט המחוזי לביטול התקנון. עוד טענה עוז כי בענייננו מתקיימים התנאים המצדיקים עיכוב הליך מחמת קיומו של הליך תלוי ועומד וכן כי שמיעת שני ההליכים במקביל עלולה להוביל להכרעות שיפוטיות סותרות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/109/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. ביום 26.2.23 הגישה ברכת חי את תגובתה במסגרתה הצטרפה לעמדת עוז וטענה כי מאחר והתביעה דנן נשענת כולה, באופן בלעדי, על הוראה בתקנון ששאלת תוקפו עומדת להכרעה בפני בית המשפט המחוזי, יש לעכב את ההליכים עד להכרעת בית המשפט המחוזי וזאת בהתאם לאינטרס היעילות.
5. ביום 27.2.23 הגישה ויקטורי את תגובתה במסגרתה טענה כי אף היא מסכימה לעיכוב הליכים המבוקש, שכן יש בו למנוע עיוות דין של ממש ופגיעה קשה בזכויותיה.
6. ביום 08.03.23 הגישה חסונה את תשובתה לבקשה במסגרתה טענה כי דין הבקשה להידחות על הסף. לטענתה עוז פנתה לבית המשפט המחוזי במטרה לחבל בהליך על ידי מניעה ממותב זה להכריע בבקשה לסעד זמני שנדונה בפניו. עוד צוין על ידי חסונה כי בקשתה של עוז לעיכוב ההליכים שהוגשה לבית המשפט המחוזי נדחתה. נטען כי טענתה של עוז לפיה התקנון המוסכם נקבע ללא הסכמתה היא טענה מופרכת שכן עוז פעלה לפי התקנון המוסכם משנת 2010 ועד שמכרה זכויותיה לברכת חי, כאשר מעולם לא הפעילה בחלקת משנה 15 סופרמרקט. כן טענה חסונה כי עוז פועלת בחוסר תום לב העולה כדי שימוש לרעה בהליכי משפט. בנוסף נטען כי לא מתקיימים התנאים לעיכוב ההליך. נטען כי אין מקום לעיכוב התביעה משיקולי יעילות וחפיפה שכן המסמכים של הבית המשותף לרבות צו בית משותף, תקנון מוסכם ותשריט רישום הוגשו, נבדקו ואושרו על ידי כלל הגורמים המוסמכים בלשכת רישום המקרקעין ברחובות. לפיכך לטענת חסונה היא זכאית לסעד שנדרש בתביעתה ועיכובו אינו מוצדק. עוד נטען כי אין זהות בין בעלי הדין מאחר ובהליך זה חסונה תובעת את מפרי התקנון המוסכם בעוד בתביעת עוז קיימים נתבעים נוספים שאינם צד בתביעה דנן. בנוסף נטען כי אין חשש להכרעות סותרות בין בית המשפט המחוזי למוותב זה. לטענת חסונה משעה שעוז מכרה את זכויותיה לברכת חי, עוז אינה בעלת מעמד כלל לדרוש את ביטול התקנון המוסכם. בנוסף נטען כי מדובר בתקנון מוסכם שנרשם על ידי רשות הפיתוח שהיא בעלת הקרקע אשר מכפיף תחתיו כ- 150 בעלי יחידות בבית המשותף וביטולו יביא לחוסר וודאות באשר לזכויותיהם. עוד נטען כי בחוזה החכירה עליו הסתמכה עוז הוגדרה היחידה שנרכשה על ידה כמסעדה באופן מפורש. כן נטען כי רישום התקנון המוסכם מבטל התחייבויות אשר עומדות בניגוד לאותו הרישום. לטענת חסונה אף אם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/109/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ברכת חי לא ידעו על התקנון המוסכם טרם הקנייה, התקנון חל עליהן במלוא תוקפו שכן אי ידיעה לא מוביל לבטלותו.

דיון והכרעה

7. לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה ובתגובות לה מסקנתי היא כי יש לדחות את הבקשה.

8. בענייננו הבית המשותף נרשם בפנקסי המקרקעין ונרשם לו תקנון מוסכם ביום 16.1.17. מלוא הנתונים על פיהם על מותב זה להכריע בתביעה זו קיימים בפניו ולפיכך אין כל מקום לעכב את הדיון עד להכרעה בתביעה לביטול תקנון שהוגשה לבית המשפט המחוזי.

9. יפים לעניין זה דברי כב' הנשיא (דאז) מ' שמגר בר"ע 587/83 **ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2**, **קרית אונו נ' דן ירדני**, לח(4) 487 (1984) :

"אולם ההליכים אחרים אלה לא היו צריכים להצדיק, במקרה דנן, את דחייתו לעת רבה של הדיון בפני המפקח, שהרי לא היה דבר, שמנע מן המפקח הכרעה לגוף העניין על-פי הנתונים הקיימים. במה דברים אמורים, הרישום הקיים איפשר לו הכרעה לגופה של המחלוקת, כי זו אמת המידה, לפיה עליו לחרוץ את דינו.

העובדה, כי ייתכן שאי פעם בעתיד יחול ברישום שינוי, שיהיה בו כדי לשנות את זכויותיהם של הצדדים, לא יכול להיות בה כדי למנוע את קיום הדיון עתה. לצורך החלטתו בשלב הנוכחי אין המפקח זקוק להכרעה השיפוטית האחרת, היינו, אין מדובר במצב, בו דרוש מרכיב נוסף שלא ניתן לשאוב אותו מתוך הנתונים הקיימים... אשר על-כן הייתי מקבל את הערעור ומורה על החזרת הדיון למפקח, כדי שיקיים דיון במחלוקת מכוח סמכויותיו לפי סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין."

10. בהתאם לפסיקה זו כאשר יש בנתונים הקיימים להביא את המפקח על המקרקעין להכרעה בתביעה המוצבת בפניו, אל לו לעכב את ההליכים בתביעה בשל הטענה כי נתונים אלו עלולים להשתנות על פי הכרעה שעשויה להינתן בעתיד ועליו לפסוק על פי הנתונים הקיימים לו באותה העת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/13/2023
מס' בקשה: 3/109/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. לאור האמור אני מורה על דחיית הבקשה.

12. המבקשת תישא בהוצאות המשיבה 1 בסך 2,500 ש"ח.

ניתנה היום, 12.3.2023, י"ט אדר תשפ"ג, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין